

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 51014033320258240930

ID Comunicacao: 530791695

Data Disponibilizacao: 2026-02-12

Tribunal: TJSC - Vara Estadual de Direito Bancário

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section>Cumprimento Provisório de Decisão N° 5101403-33.2025.8.24.0930/SC</section>

<section><table><tr><td>EXEQUENTE</td><td>: COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL LITORAL</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA ULIANO (OAB SC033410)</td></tr><tr><td>EXECUTADO</td><td>: NEWTON ROBERTO DE OLIVEIRA</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: EDUARDO AGUIAR DE SOUZA (OAB SC063955)</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: GIUSEPPE DE SOUZA DURANTE (OAB SC064393)</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: GUSTAVO KUERTEN LIMACO BOTEGA (OAB SC051279)</td></tr><tr><td>EXECUTADO</td><td>: CLAUDIA FERNANDA PICINATTO</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: EDUARDO AGUIAR DE SOUZA (OAB SC063955)</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: GIUSEPPE DE SOUZA DURANTE (OAB SC064393)</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: GUSTAVO KUERTEN LIMACO BOTEGA (OAB SC051279)</td></tr><tr><td>EXECUTADO</td><td>: MARIA NADIR DE JESUS</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: GIUSEPPE DE SOUZA DURANTE (OAB SC064393)</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: EDUARDO AGUIAR DE SOUZA (OAB SC063955)</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: GUSTAVO KUERTEN LIMACO BOTEGA (OAB SC051279)</td></tr><tr><td>EXECUTADO</td><td>: IRMAOS PICINATTO DE OLIVEIRA LTDA</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: GIUSEPPE DE SOUZA DURANTE (OAB SC064393)</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: EDUARDO AGUIAR DE SOUZA (OAB SC063955)</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: GUSTAVO KUERTEN LIMACO BOTEGA (OAB SC051279)</td></tr></table></section>

<section>

<p align="center">DESPACHO/DECISÃO</p>

</section>

<section>

<p>Compulsando os autos, verifico que o procurador constituído pelos executados na audiência principal informou a impossibilidade de recebimento de intimação para a fase de cumprimento de sentença, acostando instrumentos de mandato com ressalva expressa de poderes (evento 16, PROC2 a evento 16, PROC5).</p>

<p>Pois bem.</p>

<p>Em que pese a regra geral do art. 513, §2º, I, do Código de Processo Civil, que prevê a intimação do devedor na pessoa de seu advogado, o mandato judicial é regido pelos limites outorgados pela parte. O art. 105 do CPC estabelece que a procuração geral habilita o advogado a praticar os atos do processo, salvo se houver disposição em contrário ou exigência de poderes especiais.</p>

<p>No caso em tela, as procurações juntadas contém cláusula restritiva expressa, vedando o recebimento de intimações para a fase executiva. A manutenção da intimação na pessoa do advogado, contrariando a vontade manifesta dos outorgantes e os limites do mandato, ensejaria nulidade absoluta por violação de comunicação processual (art. 280 do CPC), violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.</p>

<p>ANTE O EXPOSTO:</p>

<p>a) ACOLHO a manifestaevento 16, PED CIT MANDADO1 e, para evitar nulidades futuras,TORNO SEM EFEITO as intimações expedidas nos Eventos 7, 9, 10 e 11.</p>

<p>b) DETERMINO A INTIMAÇÃO PESSOAL dos Executados (Irmãos Picinatto de Oliveira Ltda, Cláudia Fernanda Picinatto, Newton Roberto de Oliveira e Maria Nadir de Jesus) para, no prazo de15 (quinze) dias, pagar o débito, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor executado, nos moldes do art. 523, §1º, do CPC.</p>

<p>c) A intimação deverá ser realizada por mandato, nos endereços atualizados constantes nas procurações do Evento 16.</p>

<p>d) Cumpra-se na íntegra a decisão doevento 6, DESPADEC1.</p>

<p>Intimem-se. Cumpra-se.</p></section>

<section>

</section>

<section>

<p></p>

<hr>

<p></p></section>

<footer>

</footer></article></body></html>